제출서류 목록 및 체크리스트

1. 법정 첨부서류 (임차권등기명령 절차에 관한 규칙 제3조)

확인	서류	비고
☐	건물 등기사항전부증명서(제2층 제202호)	발급용 최신본, 소유자 △△△ 확인
☐	임대차계약증서 사본	확정일자 날인면 포함
☐	점유개시일·주민등록일 소명자료	주민등록초본, 전입세대열람내역
☐	주거용 사용 증명자료	등기부상 용도가 주거가 아닐 때만

2. 실무 첨부서류

확인	서류	비고
☐	주택임차권등기명령 신청서	원본 1 + 부본(피신청인 수)
☐	신청이유 보충서	202호 전체 = 현장 203호
☐	별지 1 부동산 및 임차목적물의 표시	등기부와 글자 대조
☐	별지 2 위치 표시 도면	「일부」·「사선」 표시 없는 도면
☐	건축물대장·건축물현황도	2층 4개 호실 확인
☐	보증금 이체내역	500만 원
☐	정산 내역서·미납 내역	차임과 관리비 분리
☐	2026. 10. 26. 문자 캡처	발신번호·날짜 보이게 전체
☐	현장 사진	출입문 203호, 내부, 계량기
☐	경매 배당요구서·소명자료 제출서·정정 소명서 사본	2026타경○○ (갑 제10호증의1~3)
☐	증거설명서	
☐	내용증명 사본·우체국 접수증	2026. 11. 3. 발송분 (갑 제11호증)
☐	등기사항전부증명서(제2층 제203호)	발급용, 을구 임차권등기 보이게 (다른 임차인 주민등록번호 뒷자리는 발급본에서 이미 가려짐) (갑 제12호증)
☐	위임장·가족관계증명서	가족이 대리 접수할 때만

3. 비용 (접수 창구·위택스에서 최종 확정)

항목	금액	비고
인지	2,000원	전자소송 1,800원
송달료	약 33,000원	당사자 2명 × 3회분

항목	금액	비고
등록면허세(지방교육세 포함)	7,200원	위택스 납부
등기신청수수료	3,000원	접수 시 확인

※ 위 비용은 주택임대차보호법 제3조의3 제8항에 따라 임대인에게 청구할 수 있습니다.

4. 접수 전 반드시 확인

① 등기부상 소유자 △△△·등기부상 주소 확인 완료 — 접수 직전 발급용 등기부로 소유자가 바뀌지 않았는지 다시 확인

② 등기부상 제202호 전유면적 12.37㎡ — 집합건축물대장과 같음(확인 완료), 대지권 _____분의 _____

③ 월 차임 240,000원·관리비 80,000원은 계약서에 구분 명시됨(확인 완료). 미납 4개월분(7~10월)이 통장 내역과 맞는지만 확인

④ 경매 2026타경○○ 배당요구는 철회하지 말 것, 정정 소명서(서류 11)로 202호 「전체」 정정

⑤ 임차권등기 기입을 등기부로 확인한 뒤에 이사·전출할 것

⑥ 2026. 3. 24. 경매개시결정 기입등기 이후의 임차권등기는 낙찰자에게 인수되지 않음 — 배당요구가 핵심

⑦ 2017년 근저당권보다 선순위가 될 수 없음 — 배당 시 소액임차인 최우선변제(주임법 제8조) 주장

⑧ 인쇄 후 모든 서류 이름 옆에 서명 또는 날인 (사실확인서·위임장은 확인인·수임인이 직접 기재)

5. 증거별 준비 방법

가. 사본(복사본)을 내고 원본은 접수할 때 가져간다. 법원이 원본 확인을 요구하면 보여준다. 다만 관공서에서 발급받는 증명서(등기부·주민등록초본·건축물대장)는 발급받은 종이 그 자체를 낸다.

나. 각 증거 첫 장 오른쪽 위에 「갑 제○호증」이라고 쓴다(손글씨·스티커 가능). 여러 장이면 쪽마다 번호를 매기고 스테이플러로 묶는다.

다. 법원 제출용 1부와 본인 보관용 1부를 준비한다.

라. 순서: 신청서 → 보충서 → 별지 1·2 → 정산서 → 증거설명서 → 갑 제1호증부터 차례대로.

마. 전자소송으로 내면 각 증거를 PDF로 스캔해 호증별로 따로 올린다.

호증	서류	제출 형태	준비 방법
갑 제1호증	임대차계약서	사본 (원본 지참)	전 쪽 복사. 확정일자 도장 면과 특약사항 면 포함, 차임 24만 원·관리비 8만 원이 구분된 부분이 잘 보이게
갑 제2호증	보증금 이체내역	출력본	은행 앱·인터넷뱅킹에서 2026. 2. 23. 무렵 보증금 500만 원 송금 내역 출력. 날짜·금액·받는 사람이 보이게. 은행 창구의 거래내역확인서도 가능
갑 제3호증	주민등록초본	발급 원본 (법정 첨부)	주민센터·정부24 발급. 「주소 변동 사항 포함」으로 떼서 2026. 2. 23. 전입이 보이게
갑 제4호증	문자메시지	캡처 출력	2026. 10. 26. 문자 화면 캡처. 발신 번호·날짜·문자 전문이 보이게, 앞뒤 대화가 있으면 함께
갑 제5호증	납부·미납 내역	출력본	통장 거래내역에서 2. 23.~6. 23. 32만 원씩 5회 송금 부분을 출력하고 형광펜 표시. 7월 이후 미납은 정산서(서류 05)로 설명
갑 제6호증	202호 등기사항전부증명서	발급 원본 (법정 첨부)	인터넷등기소(iros.go.kr)·무인발급기. 「열람용」은 제출용이 아님 — 반드시 「발급용」으로
갑 제7호증	건축물대장·현황도	11. 2. 원주시 발급본	정정 소명서(경매계)와 이번 신청 두 곳에 필요. 원본은 한 곳에만 낼 수 있으므로 한 부 더 발급받거나 한쪽에는 사본. 집합건축물대장(전유부)은 정부24에서 다시 발급 가능
갑 제8호증	현장 사진	컬러 출력	출입문 「203호」 표시, 실내 전체, 계량기를 A4 한 장에 2~4장씩. 사진마다 아래에 무엇인지와 촬영일 기재
갑 제9호증	별지 2 도면	출력본	서류 04(별지 2)를 한 부 더 출력해 호증 표시
갑 제10호증의1	배당요구서	사본	경매계에 낸 본인 보관용(접수인 찍힌 것) 복사. 없으면 경매계에 열람·복사 신청
갑 제10호증의2	소명자료 제출서	사본	2026. 10. 30.에 낸 본인 보관용 복사
갑 제10호증의3	정정 소명서	사본	당일 경매계에 먼저 내고 접수인이 찍힌 본인 보관용 복사 (경매계 → 임차권등기 신청 순서)
갑 제11호증	내용증명	사본	우체국에서 보낸 뒤 받는 「발송인 보관용 등본」과 접수증(영수증)을 복사. 신청 전에 우체국 먼저
갑 제12호증	203호 등기사항전부증명서	발급본	「발급용」으로, 을구 임차권등기가 나오게 「말소사항 포함」 또는 전부로. 다른 사람 주민등록번호 뒷자리는 발급본에 이미 가려져 나옴

6. 접수 당일 순서

① 우체국: 내용증명 발송 → 등본·접수증 받기 (갑 제11호증)

② 등기부 발급용 2통(202호·203호), 주민등록초본 발급 (갑 제6호증·갑 제12호증·갑 제3호증)

③ 경매계: 정정 소명서(서류 11) 제출 → 접수인 찍힌 보관용 복사 (갑 제10호증의3)

④ 민사신청과: 신청서·첨부서류 제출 (인지·송달료·등록면허세·등기신청수수료는 납부 후 영수증 첨부)

7. 편철 순서

① 경매계 제출 — 임차목적물 표시 정정 소명서 (서류 11). 2부를 가져가 1부는 제출, 1부는 접수인을 받아 돌려받는다(그 사본이 갑 제10호증의3).

1. 정정 소명서 본문 (서명·날인)
2. 별지: 2층 평면도 비교 사진 (서류 11의 마지막 쪽)
3. 소명자료 2: 집합건축물대장(전유부, 202호)과 건축물현황도 (11. 2. 발급본)

② 민사신청과 제출 — 임차권등기명령 신청 (위에서부터 차례대로)

순서	서류	비고
1	주택임차권등기명령 신청서 (서류 01)	첫 장에 인지(또는 인지 납부 영수필확인서). 마지막 장에 서명·날인
2	납부 영수증류	송달료 납부서(법원 제출용), 등록면허세 영수필확인서, 등기신청수수료 영수필확인서
3	별지 1 부동산 및 임차목적물의 표시 (서류 03)	신청서의 일부. 등기촉탁용으로 여러 부를 요구하는 법원이 있으니 3~5부 더
4	별지 2 임차목적물 위치 표시 도면 (서류 04)	
5	신청이유 보충서 (서류 02)	
6	보증금 및 미납차임·관리비 정산 내역서 (서류 05)	
7	증거설명서 (서류 07)	
8	증거 (아래 순서)	호증마다 따로 묶고 첫 장 오른쪽 위에 호증 표시
9	위임장 (서류 10) + 가족관계증명서	가족이 대리 접수할 때만. 맨 뒤에 따로 묶어 함께 제시

증거 순서

갑 제1호증 임대차계약서 사본

갑 제2호증 보증금 이체내역

갑 제3호증 주민등록초본 (발급 원본)

갑 제4호증 문자메시지 출력본

갑 제5호증 납부·미납 내역 (통장)

갑 제6호증 202호 등기부 (발급용)

갑 제7호증 건축물대장·현황도

갑 제8호증 현장 사진

갑 제9호증 별지 2 도면 (한 부 더)

갑 제10호증의1 배당요구서 사본

갑 제10호증의2 소명자료 제출서(10. 30.) 사본

갑 제10호증의3 정정 소명서(①의 접수본) 사본

갑 제11호증 내용증명 등본 사본 + 접수증

갑 제12호증 203호 등기부 (발급용)

묶는 방법

가. 신청서(1~4번)는 왼쪽 위를 스테이플러로 한 번에 묶고, 장과 장 사이에 간인을 하거나 쪽마다 번호를 매긴다.

나. 보충서·정산서·증거설명서는 각각 따로 묶는다. 증거는 호증마다 따로 묶는다.

다. 전체를 위 순서대로 쌓아 큰 집게로 집어 낸다. 같은 순서로 본인 보관용 1부를 따로 만든다.

라. 신청서 부본을 요구하는 법원이 있으니 신청서와 별지 1·2를 한 부 더 출력해 가서 창구 안내에 따른다.

내지 않는 서류: 08 체크리스트(본인 보관용), 전체합본 파일(출력용 묶음), 09 내용증명 원본(임대인에게 우편 — 법원에는 사본만 갑 제11호증으로).